

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 241/2541 พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ โจทก์
นาย สม หมาย ภูมิสำเนา จำเลย

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 5, มาตรา 23, มาตรา 126

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4(1) และ (3) ให้คำจำกัดความ "การขนส่ง" หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถและ"ขนส่งไม่ประจำทาง" หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า วันเกิดเหตุจำเลยนำรถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคลซึ่งมีน้ำหนัก 1,400 กิโลกรัม ไปจอดที่สถานีรถไฟศรีสะเกษจำเลยตกลงรับจ้างค.และอ. พร้อมกระเป๋าส่งและสิ่งของขึ้นรถคันดังกล่าวเพื่อเดินทางไปส่งที่ตำบลดวนใหญ่ ในราคาค่าจ้าง 150 บาทค.และอ. นำกระเป๋าส่งและสิ่งของขึ้นไปวางบนรถจำเลยแล้วแต่ยังไม่ทันออกเดินทางก็ถูกจับเสียก่อนถือได้ว่าจำเลยได้ประกอบการขนส่งแบบไม่ประจำทางสำเร็จแล้ว แม้ยังไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้โดยสารก็ตาม เมื่อจำเลยประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23 วรรคหนึ่งประกอบด้วย มาตรา 126 ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 มาตรา 5 บัญญัติว่า "พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (2) การขนส่งโดย (ข) รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง" หมายความว่า การนำรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัมมาประกอบการขนส่งที่ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

ตามมาตรา 5 นี้ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขนส่งมิได้กระทำเพื่อสินจ้างจากผู้โดยสารหรือผู้ให้ส่งสิ่งของหรือสัตว์ แต่กรณีของจำเลยเป็นการประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างจากผู้โดยสารจึงไม่เข้าข่ายยกเว้น จำเลยจึงมีความผิดตามมาตราดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 23, 126

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 5, 23 วรรคหนึ่ง, 126 ให้จำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บาทจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน พฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรง นักโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4(1) และ (3) ให้คำจำกัดความของคำว่า "การขนส่ง" หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ และคำว่า "ขนส่งไม่ประจำทาง" หมายความว่า การ

ขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พัง เป็นยุติได้ว่า วันเกิดเหตุจำเลยนำรถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน น-7079 ศรีสะเกษ น้ำหนักรถ 1,400 กิโลกรัมไปจอดที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ จำเลย ตกลงรับจ้างนายคำ ดวนใหญ่และนายอุทิศ จ่านงค์ พร้อมกระเป๋าสินของขึ้นรถ คันดังกล่าวเพื่อเดินทางไปส่งที่ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษในราคา ค่าจ้าง 150 บาท นายคำและนายอุทิศนำกระเป๋าสินของขึ้นไปวางบนรถจำเลย แล้ว แต่ยังไม่ทันออกเดินทางจำเลยก็ถูกจับเสียก่อน ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้ประกอบ การขนส่งแบบไม่ประจำทางสำเร็จแล้ว แม้ยังไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้โดยสารก็ตาม เมื่อ จำเลยประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน อัน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 126ซึ่งมีผลตรงตามที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ข้อเท็จจริง ปรากฏตามทางพิจารณาดังกล่าวจึงไม่แตกต่างจากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาในฟ้อง ปัญหาต่อไปมีว่า การที่จำเลยนำรถยนต์คันดังกล่าวมาประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง จากผู้เสียหายนั้นเข้าข่ายยกเว้นไม่มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามพระ ราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ ขนส่งทางบก(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 มาตรา 5 บัญญัติว่า "พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้ บังคับแก่ (2) การขนส่งโดย (ข) รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันกิโล วัตต์หรือต่ำกว่าตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง" หมายความว่ารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัมมา ประกอบการขนส่งที่ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตามมาตรา 5 นี้ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขนส่งมิได้กระทำเพื่อสินจ้างจากผู้ โดยสารหรือผู้ให้ส่งสิ่งของหรือสัตว์ แต่กรณีของจำเลยซึ่งประกอบการขนส่งเพื่อสิน จ้างจากผู้โดยสาร จึงไม่เข้าข่ายยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจำเลยมี

ความผิดตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุนทรธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>